МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 65 06, Факс: (976-11) 32 02 84,
И-мэйл: info@nhrcm.gov.mn, Вэбсайт: www.nhrcm.gov.mn

2021.06.18 № 1/743

танай _____-ны №_____-т

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ
ДАРГА П.ДЭЛГЭРНАРАН ТАНАА

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10-т “төрийн байгууллага, албан тушаалтан хүний эрхийг хангах, хамгаалах, хүндэтгэх үүргийн хэрэгжилтэд энэ хууль болон бусад хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хяналт тавих”, Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.6 дахь хэсэгт “Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд заасан чиг үүрэг, бүрэн эрхийн хүрээнд энэ хуульд заасан арга хэмжээнд хяналт тавина” гэж тус тус заасан.

Комисс нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн үеэр олон улсын хүний эрхийн хэм хэмжээ болон үндэсний хууль тогтоомжоор баталгаажсан хөгжлийн бэрхшээлтэй, зөрчлийн улмаас баривчлагдсан болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу баривчлагдсан, цагдан хоригдсон, хугацаат цэргийн алба хаагчид, коронавируст халдварын улмаас хэвтэн эмчлүүлж байгаа, гэрээр тусгаарлагдсан, ажиглалтад байгаа сонгогчдын сонгох эрхээ эдэлж байгаа эсэхэд 2021 оны 6 дугаар сарын 7-8-ны өдрүүдэд мониторинг хийв.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын ажлын хэсэг 4 дүүргийн 40, 18 аймгийн 80, нийт 120 санал авах байрны бэлтгэл, зохион байгуулалттай танилцан Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2021 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдрийн “Санал авах байранд тавигдах ерөнхий шаардлага, санал авах байр бэлтгэх заавар батлах тухай” 23 дугаар тогтоолд заасан “Орчны хүртээмж ба MNS 6055:2009 стандарт”-д нийцсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй орчныг бүрдүүлсэн эсэхэд мониторинг хийж, тухайн хэсгийн хороодод арга зүйн дэмжлэг, зөвлөгөө өгсөн.

Түүнчлэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль, Засгийн газрын 2021 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн 152 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн үед коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх түр журам”-д заасан зөрчлийн улмаас баривчлагдсан болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу баривчлагдсан, цагдан хоригдсон, хугацаат цэргийн алба хаагчид, заасан коронавируст халдварын улмаас хэвтэн эмчлүүлж байгаа, гэрээр тусгаарлагдсан, ажиглалтад байгаа сонгогчдоос зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар санал авах ажиллагаа болон Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор баталсан “Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцагаар авах нийтлэг журам”-д тус тус нийцүүлэн зохион байгуулж байгаад хяналт тавин ажиллалаа. Энэ хүрээнд Шүүхийн шийдвэрийн гүйцэтгэх газрын харьяа Цагдан хорих байр 18, Цагдаагийн газрын харьяа Эрүүлжүүлэх, баривчлах байр 18, Зэвсэгт хүчний болон Хилийн цэргийн 28 анги байгууллага, нийт 64 объект хамрагдав.

152101062

Мониторингийн дүнгээс харахад зорилтот бүлгийн сонгогчдын сонгох эрхийг хангаж, хамгаалахад анхаарах шаардлагатай дараах асуудал байна. Үүнд:

1.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.4 дэх хэсэгт "Санал авах байранд сонгогчдоос саналаа нууцаар, чөлөөтэй илэрхийлэх боломжийг хангасан, хэсэг дэх сонгогчийн тооноос хамааран хоёроос доошгүй тооны санал бэлтгэх бүхээг байх бөгөөд санал авах байр бүрд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан нэгээс доошгүй санал бэлтгэх бүхээгийг тусгайлан тоноглож бэлтгэсэн байна." гэж заасан. Гэтэл хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан нэгээс доошгүй санал бэлтгэх бүхээгийг тусгайлан тоноглож бэлтгэх талаар сонгуулийн хэсгийн хороод харилцан адилгүй ойлголттой байна. Тухайлбал зарим санал бэлтгэх бүхээгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулан тэргэнцэртэй иргэний дүрс бүхий наалтыг 80 санал авах байранд байршуулсан байсан бол 40 нь байршуулаагүй байсан бөгөөд тэргэнцэртэй иргэдэд зориулсан стандартын бус цэцэрлэг, сургуулийн суралцагчдад зориулсан жижиг ширээг хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогчдын бүхээгээр тавьж ашиглаж байна. Иймээс санал бэлтгэх бүхээгний өндөр, нам зэргийг тохируулан хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогчдод хүртээмжтэй байдлаар тоноглох, мөн санал авах байрны зохион байгуулалт нь сонсголын бэрхшээлтэй болон тэргэнцэртэй сонгогчид ойлгомжтой байлгах үүднээс нэгдсэн тэмдэг, тэмдэглэгээг байршуулах, стандартын бус ширээг ашиглахгүй байх нь зүйтэй байна. Түүнчлэн санал авах байрны зай талбайгаас хамаарч 2-6 хаалт бүхий ширээ байршуулсан байх бөгөөд хаалт дээр тогтоосон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан тэмдэг, тэмдэглэгээний өнгө, загвар, харагдах хэлбэр өөр өөр байгааг жигдэлж, нэгдсэн байдлаар тараах, бүхээгний аль хэсэгт, ямар байдлаар тогтоохыг зааварчлах нь зүйтэй байна.

2.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.5 дахь хэсэгт "Санал авах байр нь тэргэнцэртэй сонгогч орох боломжоор хангагдсан байна" гэж заасан. Санал авах байрны 88 нь сургууль, цэцэрлэг, 20 нь сум баг, дүүргийн хорооны байр, 12 нь бусад барилга байгууламжид байв. Эдгээрээс сум баг, дүүргийн хороодын санал авах байр газар доорх давхар (подваль)-т, цэцэрлэг, эсхүл сургуулийн санал авах байр 1 давхарт байрлах боломжтой байсан ч зарим санал авах байр 2-оос дээш давхарт байрласан байна. Түүнчлэн санал авах байрны орц, гарц, налуу зам стандартад нийцээгүй огцом шаттай, налуу зам болон бусад зай талбайн хүртээмжгүй байдлаас тэргэнцэртэй сонгогч орох боломжгүй байв. Тухайлбал 9 нь газар доорх давхар (подваль)-т, 10 нь 2-оос дээш давхарт байршиж байна. Сонгуулийн хэсгийн хорооны ажилтнууд тэргэнцэртэй сонгогч ирсэн тохиолдол 1-2 ажилтны туслалцаатайгаар шатаар өргөж, буулгах, зөөх, эсхүл зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар саналыг нь авна гэсэн тайлбарыг хийж байна. Иймээс санал авах байрны орц, гарцыг хүртээмжтэй байлгах, зөөврийн налуу замыг стандартын дагуу хийхэд анхаарах шаардлагатайн зэрэгцээ цаашид санал авах байрыг газар доорх давхар (подваль)-т болон 2-оос дээш давхарт байршуулахыг хориглох, сонгуулийн хэсгийн хорооны ажилтнуудын хүний эрхийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарах шаардлагатай байна.

3.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.3 дахь хэсэгт "Харааны бэрхшээлтэй сонгогч саналаа өгөхөд зориулсан саналын хуудсыг унших, саналаа тэмдэглэх тусгай зориулалтын брайль үсэг бүхий хавтас санал авах байр бүрд байна." гэж заасны дагуу саналаа тэмдэглэх тусгай зориулалтын брайль үсэг бүхий хавтас санал авах байр бүрд байсан бөгөөд зарим хэсгийн хороодод тухайлбал Нийслэлийн Чингэлтэй, Баянгол, Сонгинохайрхан дүүргийн хэсгийн хорооны санал авах байранд ширээний гэрэлгүй, санал авах байрны гэрэлтүүлэг хангалтгүй байв. Мөн Баян-Өлгий аймгийн хэсгийн хороодод томруулдаг шил байхгүй байсан бөгөөд цаанаасаа ирээгүй гэсэн тайлбарыг хийж байна. Цаашид харааны бэрхшээлтэй сонгогчдод ялангуяа сул хараатай сонгогчдод зориулан гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлж, санал авах бүхээгт наасан санамж, зөвлөмж болон самбарын мэдээллийн үсгийн фонтыг 16-аас доошгүй хэмжээгээр хэвлэн байрлуулах, түүнчлэн сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд

зориулсан харилцах самбар байршуулж, түүнд түгээмэл хэрэглэх үг, яриаг ойлгомжтой байдлаар зургаар дүрслэн үзүүлэх боломжтой байхаар зохион байгуулах нь чухал байна.

4.Сонгуулийн хэсгийн хороод хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогчдыг дугаар харгалзахгүй саналаа өгөх боломжоор хангаж ажиллахаар төлөвлөж байгаа нь сайшаалтай хэдий ч Ковид-19 цар тахлын үед сонгогч хоорондын зайг баримтлан санал авах ажилллагааг зохион байгуулах явцад хүлээх нөхцөл байдал үүсч болзошгүй байна. Мониторинг хийсэн санал авах байрны 93 нь хүлээлгийн сандалтай, 27 нь гадна, дотно орчинд хүлээлгийн сандалгүй байв. Иймд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд удаан хугацаагаар зогсоход хүндрэлтэй байдгийг харгалзан санал авах байранд түр хэрэглүүлэх туслах хэрэгсэл болох таяг тавих тавиур, хүлээлгийн сандал зэргийг байршуулж хэвших шаардлагатай байна.

5.Үндсэн оршин суух газрын харьяалалаас өөр газар цагдан хоригдсон, баривчлагдсан сонгогчийн саналыг харьяалах хэсгийн хороодын байршил, цаг хугацааны хомс байдал, санхүү, хүний нөөц дутмаг гэх шалтгаанаар зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар авахгүй байгаа нь Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2, мөн хуулийн 58.1.4, Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор батлсан "Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцагаар авах нийтлэг журам"-д 4.2.5, 4.4-т заасныг тус тус зөрчиж байна. Иймээс зөрчлийн улмаас баривчлагдсан болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу баривчлагдсан, цагдан хоригдсон сонгогчийн санал өгөх боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд эдгээр сонгогчийн оршин суугаа газрын хаягийг харгалзахгүйгээр сонгогчийн нэрийн жагсаалтыг үйлдэх, түүний хугацаа, зохион байгуулалтын талаар холбогдох хууль тогтоомжид нарийвчлан зохицуулах шаардлагатай байна.

6.Коронавируст халдварын улмаас эмчлүүлж байгаа, тусгаарлалт, ажиглалтад байгаа сонгуулийн эрх бүхий иргэд, түүнчлэн тусгаарлах байр, эмнэлэгт ажиллаж байгаа эмч, эрүүл мэндийн ажилтан, цагдаа, онцгой байдал зэрэг тусгай нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилтан, албан хаагчдын саналыг авахаар Засгийн газраас 2021 оны 152 дугаар тогтоолоор "Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн үед коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх түр журам"-ыг батлсан нь сонгогчдын сонгох эрхийг хамгаалахад ач холбогдолтой болжээ. Харин эдгээр сонгогчийн саналыг үндсэн оршин суух хаягийн харьяалалын дагуу хэсгийн хорооноос ирж зөөврийн хайрцгаар авч байгаа нь зохион байгуулалтын хувьд хүндрэлтэй байна. Иймд тухайн зорилтот бүлгийн байршиж буй харьяалалд сонгуулийн хороо байгуулж, энэ асуудлыг хууль тогтоомжоор нарийвчлан зохицуулах шаардлагатай байна.

7.Зөрчлийн улмаас баривчлагдсан болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу баривчлагдсан, цагдан хоригдсон сонгогч иргэний үнэмлэх, түүнтэй адилтгах баримт бичиггүй гэх шалтгаанаар саналаа өгч чадаагүй тохиолдол гарч байна. Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авах ажиллагаанд зарим хэсгийн хороонд иргэний үнэмлэх шаардаж байгаа бол зарим хэсгийн хороонд иргэний үнэмлэх шаардахгүйгээр иргэний бүртгэлийн байгууллагын лавлагаагаар саналаа өгөх боломжтой байхаар зохион байгуулж байна. Иймд энэ талаар сонгуулийн хэсгийн хорооны ажилтнуудад нэгдсэн мэдээлэл, зааварчилгааг өгөх шаардлагатай байна.

8.Сонгогчдод саналын хуудсыг дуттуйгүй олгосон тохиолдол гарсан нь Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар авах нийтлэг журмын 4.5-т заасныг зөрчиж байх тул журмын хэрэгжилтийг хангуулж, хяналт тавьж ажиллах шаардлагатай.

9.Сонгогчийн бөглөсөн саналын хуудсыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцагт хийхээс өмнө болон хийсний дараа хайрцагны тагийг лацдаж, битүүмжлэж буй байдал харилцан адилгүй, зарим хэсгийн хорооны гишүүд хайрцгийг битүүмжлэх лац, тэмдэггүй, нээлттэй зөөвөрлөн авч явсан, зарим хэсгийн хороо ажиглагчгүйгээр санал авсан нь Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар авах нийтлэг

байдал харилцан адилгүй, зарим хэсгийн хорооны гишүүд хайрцгийг битүүмжлэх лац, тэмдэггүй, нээлттэй зөөвөрлөн авч явсан, зарим хэсгийн хороо ажиглагчгүйгээр санал авсан нь Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар авах нийтлэг журмын 3.4-т заасныг зөрчиж байх тул журмын хэрэгжилтийг хангуулж, хяналт тавьж ажиллах шаардлагатай.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1-д заасныг үндэслэн зорилтот бүлгийн сонгогчдын сонгох эрхийг бодитой, бүрэн дүүрэн хангуулах зорилгоор Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Зөвлөмжийг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН ҮҮРГИЙН ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын
2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны
өдрийн 4/ дугаар бичгийн хавсралт
/743

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ЗӨВЛӨМЖ

1. Санал авах байрыг хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогчдод хүртээмжтэй байдлаар тоноглон засах, Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2021 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдрийн “Санал авах байранд тавигдах ерөнхий шаардлага, санал авах байр бэлтгэх заавар батлах тухай” 23 дугаар тогтоолд заасан “Орчны хүртээмж ба MNS 6055:2009 стандарт”-д нийцүүлэх, нэгдсэн зааварчилгаа өгөх, сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах;

2. Санал авах байрыг газар доорх давхар (подваль) болон 2-оос дээш давхарт байршуулахыг хориглох;

3. Сонсголын бэрхшээлтэй, сул сонсголтой иргэнтэй харьцахад хамгийн тохиромжтой шийдэл нь дохионы хэлмэрч тул сонгуулийн санал авах байр болгонд дохионы орчуулагч ажиллуулах;

4. Санал бэлтгэх бүхээгний өндөр, нам зэргийг тохируулан тэргэнцэртэй сонгогчдод хүртээмжтэй байдлаар тоноглох, ингэхдээ стандартын бус жижиг ширээг ашиглахгүй байх, санал авах байрны хэмжээнээс хамаарч 2-6 хаалт бүхий ширээ байршуулсан тохиолдолд бүхээгт тогтоосон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан тэмдэг, тэмдэглэгээ өнгө, загвар, харагдах хэлбэрийг жигдлэх, нэгдсэн байдлаар тараах буюу бүхээгний аль хэсэгт, хэрхэн тогтоох талаар нэгдмэл мэдээллээр хангаж, зааварчлах;

5. Санал авах байрны зохион байгуулалтыг сонсголын бэрхшээлтэй сонгогчдод ойлгомжтой байлгах үүднээс нэгдсэн тэмдэг, тэмдэглэгээг байршуулах, шаардлагатай тохиолдолд тэдэнтэй харилцах самбар байршуулж, түүнд түгээмэл хэрэглэх үг, яриаг ойлгомжтой байдлаар зургаар дүрслэн үзүүлэх;

6. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд удаан хугацаагаар зогсоход хүндрэлтэй байдгийг харгалзан тэдэнд зориулан түр хэрэглүүлэх туслах хэрэгсэл болох таяг тавих, тавиур, хүлээлгийн сандал зэргийг байршуулж хэвших;

7. Зөрчлийн улмаас баривчлагдсан, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу баривчлагдсан, цагдан хоригдсон сонгогчийн санал өгөх эрхийг хангах үүднээс иргэний бүртгэлийн үндсэн оршин суугаа газрын харьяаллаар бус дээрх зорилтот бүлэгт зориулсан сонгуулийн хэсгийн хороо байгуулах, сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг урьдчилан үйлдэх уян хатан, нарийвчилсан хуулийн зохицуулалтын саналыг хууль тогтоогчдод уламжлан шийдвэрлүүлэх;

8. Короновируст халдварын улмаас тусгаарлагдсан, үүнтэй адил төстэй гамшгийн үед сонгогчдын сонгох эрхийг хангах тусгай зохицуулалтын саналыг хууль тогтоогчдод уламжлан шийдвэрлүүлэх;

9. Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор баталсан “Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцагаар авах нийтлэг журам”-ын 4.5-т буй саналын хуудсыг дугтуйд хийх заалтыг зөрчиж байх тул журмын хэрэгжилтийг хангуулж, нэгдмэл зааварчилгаагаар хангаж, хяналт тавьж ажиллах;

10. Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолоор баталсан “Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцагаар авах нийтлэг журам”-ын 3.4-т буй хайрцагны тагийг лацдах, битүүмжлэх, ажиглагчийг байлцуулах заалт зөрчигдөж байх тул журмын хэрэгжилтийг хангуулж, нэгдмэл зааварчилгаагаар хангаж, хяналт тавьж ажиллах;

11. Сонгуулийн тухай хуулийн 90 дүгээр зүйлийн 90.1, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.1, Монгол Улсын Их хурлын тухай сонгуулийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.6 дахь хэсэгт заасан сонгогчдод зориулан хэсгийн хороо байгуулан зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцаг эсхүл оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийг харгалзахгүйгээр биеийн давтагдашгүй өгөгдөл болох хурууны хээгээр сонгуульд санал өгөх боломжийг хангаж, зохицуулалтыг хийх;

_____o 0 o_____